

• 19.2 • QUALQUER PARTE INVOCA

• Fee reembolsado **menos a 1ª parcela** — e **só se a EMS rescindir**. Se a Padagis invocar o mesmo gatilho, não há reembolso. ◊ Nenhum reembolso.

* A cláusula não atribui culpa; na prática o risco de PI do Produto é da Padagis.

	SEM CULPA	CULPA PADAGIS	CULPA EMS
REGISTRO	Padagis escolhe : transferir sem custo ou cancelar MA Cancellation/Transfer	Idem — a Maintenance foi deletada MA Maintenance	EMS transfere em 6 meses às próprias custas MA Transference
ESTOQUE	6 meses de escoamento Sell-Off Period	6 meses. Safety Stock deletado	6 meses
DINHEIRO	Pro rata, menos a 1ª parcela License Fee Proportional Refund	100% antes do lançamento, menos a 1ª	Nada volta. Multa de rescisão deletada Early Termination Fee
PI	Toda licença da EMS extingue automaticamente, em qualquer hipótese — General Effect of Expiration or Termination (20.0, inserida). Sem licença compulsória, sem Technology Transfer forçada.		
SOBREVIDE	Art. 1, 15, 16, cl. 17.7, 18.3, Art. 20, 21, 24, 25 — Survival. Pagamentos pendentes com teto de 90 dias — Pending Payments.		

Negative or Inconclusive Results (5.2.2 iii) impede a EMS de invocar *qualquer* rescisão do Art. 19 se o estudo seguiu o protocolo — e **Regulatory Failure** foi subordinada a ela. Mesmo com saída, o reembolso exclui a 1ª parcela, que é o único valor pago naquele momento. No Zona IVb, **Additional Studies** (5.1.2) dá saída “without further liability” e sem prazo — só “reasonable period of time”.

Hardship (11.6.2) exclui expressamente preço CMED, rentabilidade e decisão de portfólio de *qualquer* reembolso. Os dois BDR têm saída por inviabilidade de CMED – aqui, não.

PORTA	Gatilho expresso de BE Failure : sem acordo em 60 dias, qualquer Parte encerra, sem discussão de culpa. Inegociável .
DINHEIRO	Recuperação de ao menos 50% da 1ª parcela, em qualquer formato — até 133.000 em risco.
SIMETRIA	Consequência segue a causa. Sell-off de 12 meses (3 de 4 na base). MA transferida a custo da Padagis quando a culpa for deles.
MOEDA	Damos : licença compulsória (0 de 6) · Technology Transfer como remédio (0 de 6) · Early Termination Fee (1 de 6, bilateral). Não damos : compromissos firmes de lançamento ou comercialização — decisão de acionista.

• CULPA DA EMS • SEM REEMBOLSO EM NENHUM

0 **nó:** o reembolso do 19.4 vale para todos os cinco gatilhos — mas **sempre menos a 1ª parcela**. E na BQV a 1ª parcela é o único valor pago.

700.000 - EM RISCO NA ASSINATURA

Quatro formatos, mesmo efeito: reembolso · remarcação de marcos · crédito de portfólio (36 meses) · escrow. Se a trava deles for reconhecimento de receita, **pare de brigar pela palavra** e troque de formato.

Consideration for the Rights (3.1) diz que o fee “represents reimbursement of R&D costs”. Se é ressarcimento de custo já gasto, é logicamente irrepetível – independentemente do que a cláusula de reembolso diga.

O reembolso opera apontando para itens numerados do 19.2. Seis remissões da minuta apontam para cláusulas com outro conteúdo.

Cite pelo nome, nunca só pelo número.